

1500031-04.2021.8.26.0262

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Leve

Magistrado: FÁBIO APARECIDO TIRONI

Comarca: Itaberá

Foro: Foro de Itaberá

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... levando para casa; já esteve presa por Tráfico de Substância Entorpecente, mas atualmente nada deve para a Justiça; reside em casa própria; é diarista e não tem renda fixa".

Em seu interrogatório em juízo, por sua vez, a ré disse que: "no momento que foi abordada pelas vítimas elas já queriam levar a menina; realmente tinha ingerido bebida alcoólica; elas já abordaram querendo levar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaberá

Foro de Itaberá

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua: Coronel José Pedro de Lima, 266, Itabera - SP - cep 18440-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às18h00min

1500031-04.2021.8.26.0262 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500031-04.2021.8.26.0262

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Leve

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ARLINE DE FATIMA GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FÁBIO APARECIDO TIRONI

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ARLINE DE FÁTIMA GOMES, qualificada nos autos em epígrafe, que apura a suposta prática do crime tipificado no art. 331 do Código Penal.

Segundo consta na denúncia de fls. 99-101, no dia 08 de dezembro de 2020, por volta das 21h15min, na Rua Waldemar Felipe, Vila Esperança, ARLINE DE FÁTIMA GOMES, qualificada a fls. 25, desacatou as Conselheiras Tutelares Viviane Soares Machado e Andressa Ferreira da Rosa, servidoras municipais no exercício de suas funções.

Sustentou o Ministério Público que: "(...) nas circunstâncias mencionadas,

aparentemente embriagados, a denunciada e seu companheiro Edinelson Marcelino Ferreiro transitavam pela via pública carregando a filha de apenas 04 (quatro) anos. Em virtude do estado da denunciada e de seu companheiro, populares acionaram o Conselheiro Tutelar, sendo que as conselheiras Viviane Soares Machado e Andressa Ferreira da Rosa atenderam a ocorrência. Ocorre que, durante a intervenção das conselheiras, a denunciada desacatou as agentes públicas, ofendendo-as moralmente de "vagabundas", "filhas da puta", "cadelas", "biscate" e "bucetudas". Em decisão de fls. 103-104 foi designada data de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 09.02.2022. Na mesma oportunidade foi determinado à citação da ré.

A ré foi citada na fl. 120.

Em audiência virtual realizada na forma do Comunicado CG nº 284/2020, bem como com base no permissivo do art. 6º, § 2º da Resolução nº 312/2020 do Conselho Nacional de Justiça, inicialmente a defesa apresentou resposta à acusação oralmente, nos termos do art. 81 da Lei 9.099/95 e, porquanto preenchidos os requisitos legais, a denúncia foi recebida. Na sequência foi produzida prova testemunhal e a ré foi interrogada.

Em sede de alegações finais orais o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, ao passo que em sua Defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência dos delitos. Na situação sob julgamento a existência do crime de desacato restou devidamente comprovada pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório nesta data, bem como pelos elementos informativos angariados na fase inquisitorial.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que a acusada ARLINE DE FÁTIMA GOMES foi a autora da infração penal descrita na denúncia, conforme será devidamente demonstrado a seguir.

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

A vítima VIVIANE SOARES MACHADO declarou em solo policial que (fl. 09): "Que na ocasião se encontrava em serviço com a Conselheira Andressa Ferreira da Rosa, momento em que foram acionadas através de telefone feito ao Conselho, que havia um casal na via pública, com uma criança; que dirigiram-se ao local indicado onde abordaram a pessoa de Arline e seu companheiro em estado aparente de embriaguez e junto destes, uma criança, filha do casal, de 04 anos; que tentou dialogar com Arline sobre o ocorrido e esta, exaltada e agressiva, não quis dialogo e sim passou a investir contra a declarante com tapas e puxões de cabelos diversos e ainda, contra o veículo oficial do Conselho, a mesma desferiu diversos chutes e murros, o qual, apresentou avaria; que com relação aos insultos verbais a mesma disse dentre outras: "filhas da puta, cadelas, biscates, bucetudas"; quer acrescentar que além de tais fatos, também foi ameaçada por Arline a qual disse que a mataria, não sendo as ameaças, feitas pelo companheiro da mesma; que com relação as agressões físicas estas não foram causadas pelo companheiro de Arline, que encontrava-se junto desta por ocasião dos fatos, mas este, ofendeu tanto a declarante, quanto a colega desta, Andressa, ambos tendo dito as mesmas palavras acima, ou seja, filhas da puta, cadelas, biscates, bucetudas" e além desse fato, ele também teria dado chutes e murros diversos no veículo; quanto ao veículo, já o levou para ser periciado junto ao IC de Itapeva SP e quanto ao IML, a declarante já passou por exames de corpo de delito junto ao IML de Avaré SP; não sabe dizer sobre o nome do companheiro de Arline; acrescenta que tais ofensas verbais também feitas contra os policiais militares Mesquita e Aparecido, que compareceram no local para dar apoio ao Conselho Tutelar, sendo estes, acionados pela declarante; diante dos fatos deseja

representar contra Arline e seu companheiro para que ambos sejam responsabilizados na forma da Lei; quanto a criança do casal, esta foi deixada na companhia da tia da Arline, após o acionamento da polícia militar; que sobre o ocorrido não fez relatório junto ao Conselho Tutelar”.

Em juízo a vítima em questão aduziu que: “na noite estava de plantão e foi acionada por denúncia anônima, dando conta que o casal havia saído do “quintal sertanejo” muito embriagados e com uma criança de 04 anos; quanto chegaram eles estavam muito alterados, chutando o portão e a criança na rua; se identificaram e falaram sobre a denúncia; ela já veio muito alterada e gritando, falando que achavam que eram para abordar; diante da conduta da ré decidiram chamar a polícia militar; entraram no carro e ela começou a chutar e bater no carro do Conselho; tentaram acalmar ela e falaram que ia chamar a Polícia Militar; uma vizinha pegou a criança; ela pegou a depoente pelo cabelo e deu um tapa no rosto; ela continuou chutando o carro e falando palavras de baixo calão; ela chamou de vagabunda, bucetuda, cadela, com essas palavras, para todo mundo ouvir; a menina com uma tia dela; atualmente a criança esta bem, estão acompanhando, com alguns problemas, mas estão acompanhando; no outro dia ela pediu desculpas, não houve outro episódio de desacato; ela falava quem são vocês, duas vagabundas que estão aqui, que ela nunca precisou do conselho tutelar, que nunca pediu cesta básica lá”.

A vítima ANDRESSA FERREIRA DA ROSA relatou em solo policial (fl. 10): “que na ocasião se encontrava em serviço com a Conselheira Viviane Soares Machado, momento em que foram acionadas através de telefone feito ao Conselho, que havia um casal na via pública, com uma criança; que dirigiram-se ao local indicado onde abordaram a pessoa de Arline e seu companheiro em estado aparente de embriaguez e junto destes, uma criança, de 04 anos; que tentaram dialogar com Arline sobre o ocorrido esta, exaltada e agressiva, não quis dialogo e sim, passou a investir contra Viviane, desferindo tapas e puxões de cabelos diversos, não agredindo a declarante; que Arline e seu companheiro, ambos xingaram a declarante e Viviane de “filhas da puta, cadelas, biscate, bucetuda” e ambos, com chutes e murros diversos danificaram o veículo oficial do Conselho, o qual, foi periciado junto ao IC de Itapeva SP; que assim como a companheira Viviane, também chegou a ser ameaçada por Arline, a qual, disse que “estava marcando seus rostos e amanhã vou acertar com vocês”; não sabe dizer sobre o nome do companheiro de Arline; quer constar que as ofensas verbais também feitas contra os policiais militares Mesquita e Aparecido, que compareceram no local para dar apoio ao Conselho Tutelar, sendo estes, acionados pela Viviane; diante dos fatos deseja representar contra Arline e seu companheiro para que ambos sejam responsabilizados na forma da Lei; quanto a criança do casal, esta foi deixada na companhia da tia de Arline, após o acionamento da polícia militar; sobre o ocorrido não fez relatório junto ao Conselho Tutelar”.

Em juízo contou que: “na noite do ocorrido foi acionada pela colega de serviço Viviane, que informou que tinha recebido uma denúncia de um casal bêbado com uma criança; pegou o carro e foram até o local; ela estava nervosa e 'macetando' o portão da vizinha; a criança estava mais para trás; ela nem deixou falar e já começou a ofender; a primeira coisa que falou foi 'quem são vocês para me abordar, que nunca batem na porta da minha casa para trazer uma cesta básica'; como viram que não tinham controle da situação, decidiram chamar a PM; ela e o marido começaram a bater no carro; ela gritava muito; acionaram a PM e também o José Luiz; quando ela veio na direção da depoente ela batia no carro e conseguiu abrir a porta; a depoente conseguiu travar; acha que ela pegou o vidro da colega aberto; falaram que estavam chamando a PM e ela puxou a colega pelo cabelo e deu um tapa; posteriormente a PM chegou e ela ainda estava muito alterada; a vizinha pegou a criança e tirou ela da situação; foram vários minutos; ela chamou de vagabunda, bucetuda e falou 'eu conheço vocês', não sabe se foi em tom de ameaça, mas se sentiu muito ameaçada; tentou, mas não conseguiu sair do local”.

A testemunha JOSÉ LUIS GONÇALVES na fase inquisitorial declarou (fl. 24): “que na ocasião se encontrava trabalhando no Conselho Tutelar local, momento em que recebeu uma ligação para comparecer na Rua Waldemar Felipe- Vila Esperança, onde uma senhora, qualificada como Arline de Fatima Gomes e seu companheiro, Edinelson Marcelino Ferreira, que ambos se encontravam alterados quando dos trabalhos das

conselheiras Viviane Soares Machado e Andressa Ferreira da Rosa, mas quando da chegada do depoente no local, os fatos se encontravam calmos e os policiais militares se encontravam pelo local; que não chegou a presenciar distrato de Arline e Edinilson contra os Conselheiros, mas observou que estes se encontravam aparentemente embriagados; que este esteve no local apenas para dar apoio as Conselheiras Viviane e Andressa, as quais, pegaram uma criança que estava com Arline, e levaram esta criança para uma tia da mesma, cujo nome não recorda; tem conhecimento que no dia seguinte, Arline compareceu no Conselho e acompanhada por Conselheiros, recuperou sua filha novamente, a qual, ficou sabendo que tinha 04 anos de idade; quanto a eventual desacato e ou outros crimes praticados por Arline e Edinilson, como disse, não chegou a presenciar”.

Em juízo aduziu que: “a intervenção do depoente foi pós acontecido; a colega Viviane ligou e pediu para o depoente entrar em contato com o proprietário do “quintal sertanejo” para tentar ir lá e apaziguar a situação; não presenciou nenhum desacato ou agressão”.

A testemunha SÉRGIO JOSÉ MESQUITA, policial militar, na fase de inquérito disse que (fl. 79): “Sobre os fatos recorda que se encontrava em serviço com o Sd Aparecido, momento em que foram acionados pelo Conselho Tutelar para dar apoio aos mesmos; chegando no local depararam com a Arline e Ednelson, que encontrava-se com esta, bem como, recordando de ter ouvido Arline chamar as Conselheiras Viviane e Andressa de “vagabundas”, não chegando a ouvir Ednelson destrata-las; quer constar que Arline se encontrava embriagada e muito alterada; que devido ao estado em que Arline se encontrava, recorda que havia uma criança com esta e que as Conselheiras deixaram esta (criança) sob os cuidados de uma parenta de Arline, cujo nome não sabe dizer; distratos contra a guarnição dados por Arline, não chegou a haver, sobre eventuais danos ou tentativa de dano de Arline contra o veículo do Conselho, não chegou a presenciar e não recorda sobre esse fato”.

Em juízo relatou que: “estava de serviço com o soldado Aparecido e foram acionados para dar auxílio as conselheiras tutelares; chegando lá a ré e o seu companheiro estavam muito alterados; a conselheira tutelar falou que tinham que tirar a criança e levar para o abrigo ou para algum parente que tivesse condições de cuidar; só ouviu ela chamar de vagabunda; no momento que chegou ela estava bastante alterada e as conselheiras falaram que ela tinha xingado; o depoente só ouviu chamar de vagabunda”.

No mesmo sentido foram as declarações do seu colega de farda APARECIDO PINTO CORREIA perante a Autoridade Policial (fl. 80) e em juízo, oportunidade em que disse que: “ouviu a ré chamar as conselheiras de vagabunda; não presenciou outras ofensas; eles não desejaram ir para Itapeva fazer o boletim de ocorrência e falaram que faria posteriormente”.

Interrogada na fase preliminar a ré ARLINE DE FÁTIMA GOMES respondeu que (fl. 25): “na ocasião se encontrava com seu amásio Edinelson e sua filha Brenda Vitória, de 05 anos, andando na via pública, momento em que chegaram as Conselheiras Viviane Soares e Andressa Ferreira, as quais passaram a discutir com a declarante e em seguida, retiraram Brenda desta e a levaram até a casa de uma tia da mesma, Maria do Carmo; não sabe dizer os motivos das discussões ocorridas, mas recorda que tanto a declarante, quanto Edinelson, que ambos haviam ingerido cervejas diversas; sobre eventual dano em um portão de residência quaisquer, lesões corporais e ou desacato contra as Conselheiras, não recorda desses fatos, nem praticados pela declarante, nem praticados por Edinelson; recorda que estiveram no local policiais militares, mas não recorda sobre o que estes foram fazer; quer acrescentar que no dia seguinte ao ocorrido, esteve no Conselho Tutelar, pediu desculpas as Conselheiras e recuperou Brenda, a levando para casa; já esteve presa por Tráfico de Substância Entorpecente, mas atualmente nada deve para a Justiça; reside em casa própria; é diarista e não tem renda fixa”.

Em seu interrogatório em juízo, por sua vez, a ré disse que: “no momento que foi abordada pelas vítimas elas já queriam levar a menina; realmente tinha ingerido bebida alcoólica; elas já abordaram querendo levar a menina, coisa que não tinha necessidade; aí que começou a discussão; no momento não se lembrou das palavras que tinha falado para elas; no outro dia uma outra conselheira contou para a depoente;

por estar embriagada não se lembrava; foi até elas e pediu desculpas, dizendo que em nenhum momento quis ofender; se alterou porque elas quiseram levar a criança para o abrigo; não se recorda do que falou; se arrependeu e pediu desculpas pelo ocorrido”.

Dos depoimentos acima transcritos se extrai, além de qualquer dúvida razoável, que a ré praticou a infração penal descrita na denúncia.

Com efeito, o crime de desacato é crime que exige dolo específico, consistente na intenção ultrajante, no propósito de desprezar ou vexar, sabendo o agente que a vítima reveste a qualidade de funcionário público e que se acha no exercício de sua função ou em razão dela.

No caso vertente, inegável a atitude da acusada, que ao ser abordada pelas Conselheiras Tutelares em razão de situação de risco a que ela submetia a criança, ofendendo-as moralmente de “vagabundas”, “filhas da puta”, “cadelas”, “biscate” e “bucetudas” teve o intuito de menosprezar a função pública exercida pelas vítimas. É inequívoco que as ofensas ocorreram no contexto da função pública exercida pelas vítimas e em razão dessa função, já que a ré ofendeu as conselheiras tutelares no momento de abordagem em razão da conduta da ré de transitar pela rua embriagada e com uma criança de tenra idade.

Some-se a isso o fato de que eventual arrependimento da ré em razão de sua conduta não gera qualquer efeito penal no caso sob apreço, porquanto o crime já se consumou, sendo inaplicável para o tipo penal em questão os institutos dos arts. 15 e 16 do Código Penal.

Ademais, no delito em tela, ofende-se o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa.

Oportuno certificar o valor probante do depoimento do agente público, que não teria qualquer motivo para realizar uma falsa imputação contra a ré, entendimento esse fartamente admitido pela jurisprudência.

Ressalta-se ainda, inexistindo má-fé ou conflito de interesses entre o agente público e a acusada, ou mínimos indícios de conduta abusiva por parte daquele, de modo a configurar a injusta provocação, não se fala em exaltação ou retorsão capazes de excluir dolo da ré, nem se justifica a diminuição ou desconsideração do valor probante de suas declarações.

No caso dos autos a autuação das agentes públicas seguiu estritamente os limites do direito posto, já que visavam preservar a integridade física e psíquica de criança de tenra idade em decorrência de evidente situação de risco causada à filha pela própria ré.

Em relação ao concurso material, importante esclarecer que o delito de desacato tem o Estado como sujeito passivo. Isso porque, a conduta criminosa tem o propósito de menosprezar a função pública exercida pelo agente público, e somente em plano secundário, a sua pessoa.

Em outras palavras, convém anotar que, nada obstante as circunstâncias em que foram proferidos os xingamentos indique a ofensa à atividade de segurança desempenhada pelas duas conselheiras tutelares, não há falar em mais de um crime de desacato, uma vez que, sendo o Estado sujeito passivo, configura-se crime único a ofensa a mais de um policial. Neste sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. Forense, 14ª edição, p. 1328: “Pluralidade de funcionários ofendidos. O crime é único, pois o sujeito passivo é único, ou seja, o Estado. Assim, o agente que desacata mais de um policial, no mesmo contexto, pratica um desacato”: TACRIM SP [atual TJSP]: Ap. 1.061.419-9, 15ª C., rel. Décio Barretti, 30.10.1997, v.u., RT 750/63.

Nesse mesmo sentido decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO e DESACATO - Sentença condenatória - Apelo do réu - Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta em relação ao desacato Impossibilidade - Ausência de descriminalização em razão da Convenção Americana de Direitos Humanos - Tratado que prevê a punição do abuso do direito de expressão - Precedentes do Col. STJ - Materialidade e autoria decorrentes da palavra das vítimas (policiais militares) Validade - Impossibilidade de aplicação de pena de advertência em relação ao crime do artigo 28 da Lei de Drogas - Registros anteriores da prática do crime de porte de drogas para uso

próprio, com concessão de suspensão condicional do processo e transação penal em favor do réu, a determinar a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade - Pluralidade de agentes ofendidos não configura concurso formal no crime de desacato - Reconhecimento de crime único, conforme precedentes deste Eg. Tribunal - Redimensionamento da pena aplicada ao desacato - Recurso parcialmente provido" (TJSP, Apelação nº 0017593-09.2017.8.26.0564, Rel. Márcio Eid Sammarco, 9ª Câmara Criminal, d. j. 29/11/2018)".

Nesse cenário, tem-se que o desacato de dois agentes públicos no mesmo contexto fático, configura crime único, razão pela qual não há que se falar em concurso material.

À vista de todos esses elementos, conclui-se que a ré ARLINE DE FÁTIMA GOMES, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 331 do Código Penal.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto à presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, a ré sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, está analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que a ré sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto a ré é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação da ré ARLINE DE FÁTIMA GOMES pela prática do crime tipificado no art. 331 do Código Penal.

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: conforme informações de fls. 86-91 e 93-95 a acusada registra duas condenações definitivas por fatos anteriores com trânsito em julgado (autos nº 3000925-57.2013.8.26.0270 - fato ocorrido em 09.03.2013 - trânsito em julgado em 19.08.2014 - pena extinta em 06.10.2015; autos nº 1500062-29.2018.8.26.0262 - fatos ocorridos em 01.01.2018 - trânsito em julgado em 27.08.2018 - pena extinta em 30.01.2019). Nesse contexto, tomo a primeira condenação como antecedentes e a segunda como reincidência, na 2ª fase da pena, sem que tal procedimento se constitua em inadmissível bis in idem, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida da acusada em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade da ré, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: tal circunstância será valorada como neutra. Assim,

diante de tais circunstâncias e sendo uma considerada negativa (antecedentes), fixo a pena-base em 06 meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes, valendo registrar que não merece incidência a atenuante da confissão espontânea como quer a defesa (CP, art. 65, III, "d"), uma vez que a ré não confessou a prática do crime, tendo relatado que sequer se lembrava do ocorrido. Dessa forma, aliás, decide o colendo Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea pressupõe que o réu efetivamente admita a prática do crime que lhe é imputado, contribuindo, assim, com o deslinde da persecução criminal, não tendo a incidência da referida atenuante se o réu, na fase inquisitorial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio e sua defesa, em juízo, restou assentada em negativa de autoria (...)". (AgRg nos EDcl no REsp 1867247/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020); "(...) 1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea pressupõe que o réu efetivamente admita a prática do crime que lhe é imputado, contribuindo, assim, com o deslinde da persecução criminal (...)". (AgRg no REsp 1472191/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018). Ademais, não merece incidência a atenuante do art. 65, III, "b", do Código Penal, uma vez que mero pedido de desculpas não é bastante para configurar conduta eficiente apta a minorar as consequências do crime, em especial porquanto o crime em questão atinge a administração pública e apenas reflexamente a honra do servidor público. Por outro lado, impõe-se o reconhecimento da agravante do art. 61, I, do Código Penal diante da reincidência da ré na forma alhures consignada (autos nº 1500062-29.2018.8.26.0262 - fatos ocorridos em 01.01.2018 - trânsito em julgado em 27.08.2018 - pena extinta em 30.01.2019). Nesse cenário, agravo a pena-base em 1/6 e fixo a pena intermediária em 07 meses de detenção. Por último, na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal, notadamente os antecedentes e a reincidência da ré, fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena. Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito considerando a reincidência da ré (CP, art. 44, II). Da mesma forma, incabível a suspensão condicional (CP, art. 77, I).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para o fim de CONDENAR a ré ARLINE DE FÁTIMA GOMES pela prática do crime tipificado no art. 331 do Código Penal à pena de 07 meses de detenção a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO a sentenciada ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804). Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, DEIXO DE DECRETAR a prisão preventiva da ré por entender ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria. COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a

z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena.

Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

Itabera, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA